

1501873-87.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e restrição de liberdade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501873-87.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501873-87.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima contra Jonathan Vieira Leme e João Carlos Gonçalves Hernandez e de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima contra João Carlos Gonçalves Hernandez em 9 de agosto de 2022.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 9 de agosto de 2022, por volta de 14h30min, na Rodovia João Afonso Castellani, Monte Belo, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, além da restrição da liberdade de Jonathan Vieira Leme e João Carlos Gonçalves Hernandes, um carro Renault Master Fur L3H2, placas GJX6E64, e a carga existente em seu interior, bem como um telefone celular pertencente a João Carlos Gonçalves Hernandes; e, (II) no dia 9 de agosto de 2022, por volta de 14h30min, nesta cidade e comarca, os dois indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com o intuito de obter, para eles, vantagem econômica indevida, constrangeram João Carlos Gonçalves Hernandes, mediante violência e grave ameaça, bem como com restrição de sua liberdade, a lhes fornecer as suas senhas bancárias, tendo o denunciado concorrido para o crime.

Narra a peça acusatória que o denunciado, agindo conluiado com dois roubadores não identificados, no dia dos fatos, resolveu praticar roubo. Para tanto, utilizaram-se de um simulacro de arma de fogo. Nesse cenário, os roubadores, ao visualizarem que as vítimas realizavam entregas de insumos hospitalares, resolveram por abordá-las assim que elas saíam de um restaurante após o almoço. Assim sendo, os criminosos, a bordo de um veículo automotor Celta, cor preta, abordaram a Van utilizada pelas vítimas, sendo que o denunciado e um comparsa desembarcaram e, exibindo um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, bradando: “perdeu, perdeu!”. João Carlos foi retirado da Van e em seguida colocado no referido Celta, onde permaneceu com a liberdade restringida por cerca de quarenta minutos. Durante o sequestro, os comparsas do denunciado lhe subtraíram o celular, bem como ataram suas mãos com um “enforca-gato”, ocasião em que passaram a lhe ameaçar para que fornecesse as suas senhas bancárias a eles. Já Jonathan permaneceu no interior da Van, onde foi rendido pelo denunciado, o qual, enquanto conduzia o veículo roubado, apontava permanentemente um simulacro de arma de fogo na direção de Jonathan. Ocorre que a empreitada criminosa foi flagrada por populares, os quais avisaram policiais civis que passavam pelo local no momento do ocorrido, tendo os servidores públicos partido ao encalço do denunciado. GABRIEL, ao perceber que estava sendo perseguido pela Polícia, dispensou o simulacro de arma de fogo que utilizava na via pública e, após breve perseguição, colidiu a van com a traseira de um caminhão, fazendo com que a viatura da polícia civil colidisse com a traseira do veículo conduzido pelo denunciado. Em seguida, os policiais detiveram GABRIEL. Na sequência, os servidores públicos localizaram o simulacro de arma de fogo utilizado e dispensado por GABRIEL, apreendendo-o. Quarenta minutos após a detenção de GABRIEL, os comparsas dele liberaram João Carlos no bairro do Kemel, na cidade de São Paulo (SP).

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (págs. 57/58), o réu foi regularmente citado em 26 de agosto de 2022 (pág. 72) e apresentou resposta à acusação (pág. 76).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A vítima JOÃO CARLOS GONÇALVES HERNANDES declarou que, na data dos fatos, estava

com o motorista da empresa, Jonathan, e foram abordados por três indivíduos; que um dos indivíduos foi com Jonathan e os outros dois jogaram o declarante para dentro de um outro carro, amarraram seus braços e o colocaram de cabeça para baixo no banco traseiro, de modo que não pode ver a cara deles; que quem viu o rosto deles foi Jonathan; que os assaltantes ficaram cerca de 15 a 20 minutos em trânsito, circulando com carro; que, durante essa movimentação, os assaltantes agrediram o declarante, exigindo a senha do banco; que o declarante não lembrava na senha por estar muito nervoso; que os assaltantes disseram que levariam o declarante para um cativeteiro e conseguiriam a senha; que o telefone tocou e, então, os assaltantes soltaram o declarante em uma rua, ainda com as mãos amarradas; que as agressões sofridas pelo declarante eram batidas de revólver e tapas na cabeça; que os assaltantes não deixaram o declarante olhar para a cara deles; que o telefone celular do declarante e R\$ 50,00 foram subtraídos; que, quando foi abandonado na rua, o declarante chegou a uma avenida, andou cerca de 200 metros e pediu ajuda a pessoas que estavam trabalhando em uma construção; que essas pessoas ligaram para a polícia; que, então, a polícia chegou e foram à Delegacia; que, ao chegar na Delegacia, já havia um rapaz preso, que seriam aquele que ficou com o motorista da empresa; que os indivíduos que agrediram o declarante não foram presos; que não teve qualquer contato com o indivíduo preso, e não realizou o reconhecimento. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que não consegue identificar se a arma com a qual foi agredido era verdadeira, mas sim que era de ferro e pesada; que Jonathan conversou com o declarante e narrou que o indivíduo o rendeu com uma rama e de repente apareceu uma viatura da polícia; que esse indivíduo bateu a van em diversos lugares e houve perda total do veículo.

A testemunha ANTONIO ÂNGELO MOTA SARDINHA, policial civil, declarou que transitava pela Avenida João Afonso Castellani quando foi abordado por populares acerca de um roubo que acabara de acontecer; que estava em uma viatura caracterizada; que a apuração mostrou que o veículo envolvido - Renault, de cor branca - estaria logo à frente, que estaria neste automóvel o roubador e uma vítima. Soube que o veículo Celta, cor verde, placa não anotada, estaria com outros dois indivíduos e outra vítima, e como era possível avistar o veículo iniciou-se acompanhamento. Foi dado sinal de parada, mas não foi obedecido, iniciando-se uma tentativa de fuga. Que foi dispensado um simulacro de arma de fogo e logo depois bateu em um caminhão, e a viatura também colidiu com o veículo roubado. Que conseguiram pegar o acusado, o qual foi algemado por estar violento. Que a outra vítima estava em um veículo Celta verde. Que foram encontrados dois celulares com o acusado, um da vítima e o outro dele. Após aproximadamente 40 (quarenta) minutos seu colega João foi libertado, em São Paulo, pois havia buscado auxílio da polícia militar. Por fim, conduziu o réu à delegacia para a formalização do flagrante. A carga de remédios foi recuperada. Os indivíduos do veículo Celta não foram encontrados. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que reconhece o acusado como quem dirigia o veículo no dia dos fatos; que acharam que Jonathan estava envolvido, mas foi um equívoco.

A testemunha ALEXANDRE AUGUSTO DA COSTA, também policial civil, confirmou o depoimento prestado por seu colega, agregando que estava em uma viatura caracterizada quando diversas pessoas, em sentido contrário ao trânsito, pararam a viatura e informaram que uma van branca teria uma pessoa em seu interior que estava em posse de roubadores; que prosseguiram em diligências e foram no encalço da van, que estava pouco a frente; que esse veículo empreendeu fuga por um determinado tempo; que uma arma de brinquedo foi jogada para fora do veículo; que o veículo se chocou com uma outra van e a viatura chocou com eles; que foi realizada a prisão; que o declarante retornou e apreendeu o simulacro de arma; que, em posse do roubador, estava o celular da vítima; que, cerca de 40 minutos depois, a outra vítima foi libertada, a qual estava em um outro veículo, de cor verde. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que no veículo havia apenas um roubador (no volante) e a vítima (no banco do passageiro); que, em um primeiro momento, achou que a vítima estava envolvida no roubo, devido à calma dela; que, posteriormente, verificaram que ele era funcionário da empresa.

Enfim, ao ser interrogado, o réu gabRIel ferreira dOS SANTOS informou que conta com 22 anos e nunca foi preso ou internado. Quanto aos fatos, confessou a prática do crime de roubo, mas afirmou não ter participado da extorsão; que tem um filho de 2 anos de idade e estava com aluguel atrasado; que lhe ofereceram R\$ 150,00 parece dirigir a van até certo ponto; que deveria deixar o veículo em Ferraz; que não estava com um simulacro de arma de fogo; que quem o arremessou deve ter sido outro veículo; que, no momento da perseguição, o veículo Celta estava próximo, mas conseguiu fugir.

Passo a valorar a prova.

A materialidade delitiva do crime de roubo (referente ao veículo Renault Master Fur L3H2 e à carga existente em seu interior) foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado às páginas 15/16. Quanto à autoria delitiva, tem-se que o acusado foi preso em flagrante delito na condução do veículo subtraído, conforme depoimento das testemunhas Antonio Ângelo Mota Sardinha e Alexandre Augusto da Costa. Outrossim, embora não tenha sido reconhecido pelas vítimas, ele confessou ter praticado o crime de roubo, ao ser interrogado em juízo.

No entanto, a pretensão acusatória é improcedente quanto aos crimes de roubo (telefone celular) e de extorsão praticados contra João Carlos Gonçalves Hernandez, uma vez que a prova produzida em juízo não comprovou a existência dos aspectos subjetivo objetivo do concurso de agentes: não foi produzida prova do vínculo subjetivo do acusado com os outros agentes em relação a essas imputações, tampouco qualquer contribuição objetiva por ele realizada para a execução desses delitos.

É cediço que o concurso de agentes exige uma convergência subjetiva e objetiva dos coautores para realizar determinado crime. A divisão funcional do trabalho na coautoria implica contribuições diferenciadas para a obra comum, tanto do ponto de vista subjetivo (planejamento) como do ponto de vista objetivo (execução). Esses dois aspectos são imprescindíveis para configurar o concurso de agentes, não sendo possível a acentuação de um em detrimento de outro.

No presente caso, a prova produzida não aponta que o acusado integrou a decisão comum para a prática desses delitos, tampouco que tenha realizado qualquer contribuição para sua execução.

Com efeito, do ponto de vista objetivo, apenas é coautor aquele que realiza um aporte que seja necessário para levar adiante o fato na forma concretamente planejada, de modo que, sem esse aporte na etapa executiva, o plano estaria frustrado. Nesse cenário, em relação à subtração do celular e ao alegado constrangimento a que a vítima João Carlos foi submetida para fornecer senhas bancárias, inexistente qualquer aporte por parte do acusado, já que ele não estava no mesmo veículo e, portanto não auxiliou na subtração e no emprego da grave ameaça, tampouco realizou qualquer contribuição que viabilizasse a sua execução. Tampouco houve contribuição acessória dolosa do acusado em relação a esses fatos, de modo que é inviável a imputação, seja como coautor, seja como partícipe.

Por outro lado, do ponto de vista subjetivo, não se produziu qualquer prova quanto à convergência de consciência e de vontade do acusado com os demais coautores para a prática desses crimes. Pelo contrário, a prova produzida indica que o acusado conhecia apenas do crime de roubo do veículo, tal como declarado em interrogatório.

A atuação do acusado, pelo menos de acordo com as provas produzidas na fase de instrução, foi restrita à subtração do veículo conduzido por Jonathan. O acusado sequer estava presente quando da subtração do telefone celular e da prática da extorsão contra João Carlos, e não há nenhuma prova indicativa de que tal delito integrasse o plano delitivo previamente traçado. Não cabe, no processo penal,

qualquer presunção contra aquele a quem se imputa a prática de um injusto penal, salvo a de inocência.

Em seu interrogatório, o acusado confessou ter participado do crime de roubo, revelando que sua função era apenas conduzir o veículo subtraído até determinado ponto. Dessa forma, no plano previamente traçado, a participação do acusado era restrita à subtração do veículo, não havendo qualquer indício de que ele tinha conhecimento quanto à subtração do telefone celular e à prática do crime de extorsão. Não é lícito imputar ao acusado quaisquer crimes subsequentes praticados por seus comparsas sem que haja prova indicando seu conhecimento e a contribuição realizada, sob pena de responsabilização objetiva.

A versão apresentada em interrogatório integra o conjunto probatório e, portanto, deve ser levada em consideração, não sendo lícito desconsiderá-la se não há outros elementos que a infirmem. No presente caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas não indicam que houve participação do acusado no roubo do telefone celular e na extorsão praticados contra João Carlos, sendo compatíveis com a versão apresentada em interrogatório de que sua função era única e exclusivamente conduzir o veículo subtraído. Dessa forma, deve o acusado ser condenado nos limites de sua atuação.

Em suma, a prova produzida abarca apenas a participação do acusado na subtração do veículo, inexistindo prova da materialidade delitativa e da contribuição objetiva ou subjetiva do acusado em relação à subtração do telefone celular e ao constrangimento realizado contra João Carlos.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime que lhe foi imputado (art. 65, inciso III, alínea d), mas é inviável a diminuição da pena, ante a vedação da redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena-base.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento de pena: o concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva. Registro que, embora existam duas causas de aumento, inexistente fundamento concreto que justifique uma majoração maior, nos termos da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixo o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, já que a pena é superior a 4 anos e o acusado é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO em relação às imputações de roubo e de extorsão (vítima João

Carlos), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, já que permanecem o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem como a impossibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares pessoais.

Expeça-se guia de recolhimento (provisória, caso haja interposição de recurso, ou definitiva, caso haja formação de coisa julgada).

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 15 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA